Enel Energia - Mercato libero dell'energia
Casella Postale 8080 - 85100 Potenza

Rispedire con una delle seguenti modalità:

- Pec: **servizio.clienti.enelenergia@pec.enel.it**
- Posta: **Enel Energia S.p.A. - Settore Fatturazione Fiscale -** C.P. 8080 - 85100 POTENZA (PZ)

Codice Contratto

ALLEGATO – DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA FISCALE

**ISTANZA e DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL' ATTO DI NOTORIETA'
RESA AI SENSI DEGLI ARTICOLI 47 E 48 DEL D.P.R.28.12.2000 n. 445
APPLICAZIONE ESENZIONE DALLE ACCISE E DI NON IMPONIBILITA' IVA SU FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER USI DESTINATI ALLE FORZE ARMATE NATO, ALLE SEDI E RAPPRESENTANTI DIPLOMATICI E CONSOLARI, ALLE ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI**

Con la presente istanza, consapevole della responsabilità e delle sanzioni penali previste dall' art. 76 del D.P.R. N. 445/2000 per false attestazioni e dichiarazioni mendaci, il sottoscritto

Nome e cognome				
Codice Fiscale				
Partita Iva				
Nato a	Comune		Provincia	
Il (gg/mm/aaaa)				
In qualità di (specificare ruolo)				
Denominazione della Società				
Codice Fiscale				
Partita Iva				
Sede Legale	Comune		Provincia	
Via/Piazza/Ecc.			N.	
Cap				
Iscritta al Registro delle Imprese CCIAA di				
	Sez.		R.E.A.	
Recapito telefonico (Fisso/Cellulare)			Fax	
Email/Pec				

CONSAPEVOLE

- che l'imposizione fiscale in materia di energia elettrica (disciplinata dal Testo Unico Accise, D.Lgs. 26/10/1995 n. 504, dal D.Lgs. 21/12/1990 n. 398 e successive modifiche ed integrazioni) sarà applicata sulla base dell'istanza e delle dichiarazioni di seguito espresse, che sono trasmesse al competente Ufficio dell'Agenzia delle Dogane;
- che l'imposizione fiscale in materia di iva sull'energia elettrica (disciplinata dal D.L. 633/72 art.72) sarà applicata sulla base dell'istanza e delle dichiarazioni di seguito espresse, che sono trasmesse al competente Ufficio dell'Agenzia delle Entrate;
- che i mutamenti nell'impiego di energia elettrica e nella destinazione d'uso dei locali possono comportare variazioni dell'assoggettamento delle imposte;
- che, qualora, anche a seguito di controlli e/o sopralluoghi dei competenti Uffici (Agenzia delle Dogane, Agenzia delle Entrate) emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni,

Enel Energia - Mercato libero dell'energia
Casella Postale 8080 - 85100 Potenza

l'ente/istituzione/organizzazione qui rappresentata decadrà dai benefici eventualmente goduti sulla base delle stesse e che, in tal caso, Le sarà addebitato quanto dovuto per accisa, sanzioni, indennità di mora, interessi e ogni altra somma che Enel Energia S.p.A. sarà tenuta a versare all'Amministrazione Finanziaria ed alla Regione;

- che, oltre alle sanzioni amministrative previste da altre norme di legge, nei confronti di chiunque sottrae l'energia elettrica all'accertamento o al pagamento delle accise, l'art. 40 del citato D.Lgs. 26/10/1995 n. 504 prevede sanzioni di carattere penale;
- che le seguenti dichiarazioni devono considerarsi valide finché non sostituite da altre, da far pervenire ad Enel Energia S.p.A., in caso di variazione di quanto in precedenza dichiarato o espressamente revocata;
- che, sulla base di quanto disposto dal Ministero dell'Economia e delle Finanze (circolare n. 8822 del 20/09/1977, circolare n. 26 del 19/03/1985), la non applicazione dei benefici fiscali decorre dalla data di presentazione della documentazione prescritta;

DICHIARA

che relativamente alla fornitura di energia elettrica per l'immobile di:

Comune _____ Provincia _____

Indirizzo _____

Cap _____ Numero Cliente* _____

POD** |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

* La dichiarazione può essere inoltrata anche in assenza di questo dato

****Dato necessario** – Nel caso di richieste **multisito** allegare il modello con l'indicazione di tutti i siti per i quali si fa richiesta.

e che i consumi relativi alla/alle fornitura/forniture indicata/e sono destinati*:

- ❑ ad essere forniti nel quadro di **relazioni diplomatiche o consolari** (art. 17, D.Lgs 26.10.1995, n. 504 comma 1 – lettera a; D.P.R. 26 ottobre 1972,n. 633 – art.72- comma 1 lett. a)
- ❑ ad **organizzazioni internazionali riconosciute** ed ai membri di dette organizzazioni, nei limiti ed alle condizioni fissate dalle relative convenzioni o accordi (art. 17, D.Lgs 26.10.1995, n. 504 comma 1 – lettera b; D.P.R. 26 ottobre 1972,n. 633 – art.72- comma 1 lettere c) d) e) f));
- ❑ alle **Forze Armate** di qualsiasi Stato che sia parte contraente del Trattato del Nord Atlantico, per gli usi consentiti, con esclusione delle Forze armate nazionali. (art. 17, D.Lgs 26.10.1995, n. 504 comma 1 – lettera c; D.P.R. 26 ottobre 1972,n. 633 – art.72- comma 1 lett. b)
- ❑ ad essere consumati nel quadro di un **accordo stipulato con Paesi terzi o con organizzazioni internazionali** che consenta per i medesimi prodotti anche l'esenzione dall'imposta sul valore aggiunto (art. 17, D.Lgs 26.10.1995, n. 504 comma1 – lettera d)

*(barrare la casella di interesse)

CHIEDE

l'applicazione del regime fiscale agevolato previsto per gli usi sopra dichiarati sui consumi di energia elettrica.

alla società Enel Energia S.p.A., che i consumi di energia elettrica destinati agli usi sopra dichiarati siano ESENTI dall'applicazione dell'accisa (punto 1) o senza applicazione dell'accisa (punto 3).

Enel Energia - Mercato libero dell'energia
Casella Postale 8080 - 85100 Potenza

Per quanto sopra dichiarato, il sottoscritto, è consapevole che l'agevolazione fiscale richiesta **è subordinata all'autorizzazione da parte del competente Ufficio dell'Agenzia delle Dogane**, cui la presente istanza sarà inviata a cura di Enel Energia S.p.A.

Per essere considerata valida, la dichiarazione, deve essere inviata **insieme alla copia del documento d'identità del dichiarante** (Art. 19 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445), in una delle modalità indicate.

Indicare e **specificare** gli ulteriori documenti, conformi agli originali, allegati a questa dichiarazione:

□ Altro (fornire descrizione): _____.

Luogo e data

_____

Il Richiedente (Timbro e Firma)

_____

Titolare del trattamento dei dati personali è Enel Energia S.p.A., con sede legale in Viale Regina Margherita 125, 00198 Roma. L'informativa completa è disponibile sul sito enel.it

ALLEGATO PER RICHIESTA MULTIPLA SU PIU' SITI

Enel Energia - Mercato libero dell'energia
Casella Postale 8080 - 85100 Potenza

Codice Contratto

ELENCO DEI PDR PER I QUALI VIENE PRESENTATA L'ISTANZA RIPORTATA SUL FRONTE PAGINA.

N.	CODICE POD	INDIRIZZO	COMUNE / LOCALITA'	PROV. Sigla
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				
26				
27				
28				
29				
30				

Luogo e data

_____

Il Richiedente (Timbro e Firma)

_____